

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 222,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA METROPOLITANA DE TRANSPORTADORES DEL SERVICIO COLECTIVO COOTRANSCO CONTRA LA RESOLUCIÓN 120-010 CALENDADA MAYO 6 DE 2010.

El Director del Área Metropolitana de Barranquilla, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 105 de 1.993, la Ley 336 de 1.996, Decreto reglamentario 170 de febrero 5 de 2001 y las establecidas en los Acuerdos Metropolitanos 013 de 2001, 007 de 2002 y 004 de 2003 y

CONSIDERANDO

Que el Área Metropolitana de Barranquilla, ha sido formalmente constituida, como Autoridad de Transporte Colectivo y Masivo para la jurisdicción de los Municipios de Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo y el Distrito de Barranquilla, cuyas Alcaldías a través de los ACUERDOS METROPOLITANOS No.013-01 de 2001; 007 de 2002 y 004 de 2003, definieron como hecho cierto, el Transporte Público en el Área Metropolitana.

Que de conformidad con lo previsto en el Artículo 24 de la Carta política, dispuso que todo colombiano tiene derecho a circular libremente en el Territorio Nacional, pero subordinado a las limitaciones y reglamentaciones emanadas de la Ley y de las Autoridades Administrativas Competentes.

Que son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

Que esta entidad con miras a la implantación del Sistema de Transporte Masivo TRANSMETRO expidió la Resolución No. 120.10 a través de la cual se ordenó la reestructuración oficiosa del servicio de Transporte Público Colectivo de la Ruta denominada SOLEDAD 2000 autorizada a la Cooperativa Metropolitana de Transportadores del Servicio Colectivo COOTRANSCO.

Que la actuación antes referenciada le fue debidamente notificada al representante legal, quien dentro del término de Ley hizo uso del Recurso de Reposición fundamentado en las siguientes consideraciones: *Revocar parcialmente el acto administrativo referenciado, por cuanto la reposición va encaminada a corregir algunos errores de transcripción y una pequeña modificación en el recorrido fijado habida consideración a los inconvenientes en materia de tráfico vehicular que acarearía con respecto a la movilidad.*

PRIMERO: *Mediante Resolución 120.10 calendada mayo 6 de 2010 se ordeno la reestructuración Oficiosa de nuestra ruta con miras a la implementación en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana del Proyecto de Transporte Masivo TRASMETRO de conformidad a lo preceptuado en el artículo 34 del decreto 170 de 2001 y con un estudio técnico que justificaba plenamente la decisión adoptada por la administración en uso de sus facultades legales y en especial la que le otorga la Ley 105 de 1993, Ley 336 del 20 de diciembre de 1996 y demás normas.*

SEGUNDO: *Una vez expedida la Resolución, nos fue debidamente notificada y dentro de la oportunidad que nos otorga el legislador impetramos el recurso para que el despacho a su digno cargo entre a considerar los siguientes aspectos que desde el punto de vista técnico le planteo:*

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 222.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA METROPOLITANA DE TRANSPORTADORES DEL SERVICIO COLECTIVO COOTRANSCO CONTRA LA RESOLUCIÓN 120-010 CALENDADA MAYO 6 DE 2.010.

RUTA C7

Propuestas de Modificación

Calle 72 X Kra.60.

Calle 72 – Kra 60 – Calle 70 – Kra 59 – Cllé -77-Kra 60.

Este cambio surge de la necesidad de evitar un giro izquierdo sobre el corredor vial Calle 72, teniendo en cuenta que esta es una arteria de movilidad para la ciudad.

Adicionalmente se propone continuar por la Cra. 59 debido a que presenta menor riesgo frente a la inseguridad apremiante sobre la Cra. 60. Hay que tener en cuenta que la Kra.60 es una vía conectante a través de un puente que tiene a sus alrededores casas fiscales-militares que en ningún caso presenta un atractivo para la empresa puesto que no hay posibilidades de ascenso-descenso de pasajeros para nuestra ruta. Se propone cubrir el recorrido en una carrera anterior a la establecida en la resolución, la cual cuenta con óptimas condiciones viales tanto cruces de intersecciones principales (Calle 72 X Kra 59) controlados por equipos semafóricos, como en ancho de carriles, entre otros.

El acto administrativo emanado del despacho a su digno cargo plantea que la ruta viene por la calle 72 y al llegar a la carrera 60 realiza un giro a la izquierda para tomar la carrera 60 hacia el Norte buscando la carrera 64, es evidente que este giro es antitecnico y generaría niveles de accidentalidad al encontrarse con el alto flujo vehicular que transita por la calzada opuesta (occidental).

Tomando como referente los parámetros de operación de la ruta, enmarcado dentro del plan de rodamiento que debe asumir la cooperativa ante la autoridad, en las horas pico el parque automotor con que se sirve la ruta generarían demoras que se traducen en inconvenientes con el plan de rodamiento y con la comunidad usuaria del servicio.

En consideración a lo anterior es que planteamos muy respetuosamente la posibilidad de que se analice la propuesta en el sentido de que, al llegar a la calle 72 con carrera 60 realicen el giro a la derecha hasta la calle 70 para buscar por esta la carrera 59 y atravesar así la calle 72 hacia el norte sin contratiempos, ni causar problemas en el tráfico vehicular que afecten la movilidad, en razón a que la intersección de la calle 72 con 59 se encuentra semaforizada.

Kra 65 X Calle 85

Kra65 – Calle88 – Kra72 – Calle 91 – Kra 75 A – Kra 75 B – Kra 76 – Calle 80 Kra 64- calle 82.

Dentro del recorrido propuesto, se establece la necesidad de la comunidad de ser servida por rutas de transporte público que le permita movilizarse hacia los distintos sectores de interés de la ciudad. En la actualidad el alto índice de densidad poblacional que tiene el sector de Springfield y Villa Carolina está fomentando el transporte colectivo de taxis que resulta igualmente informal que el mototaxismo. De acuerdo a lo anterior, y conociendo el esquema logístico de rutas que propone el estudio de la Universidad del Norte, este sector se está cubriendo prácticamente con dos rutas, una perteneciente a la empresa Alianza Sodis, y la otra a Cootrasnorte. Ninguna de las dos rutas cubre los orígenes y destinos que están asignados a nuestra ruta. Esta es una ruta que se conoce como la ruta de la salud, lo cual es cierto debido a que recorre las diferentes clínicas que están entre la Calle 82 X Cra. 49C, por lo tanto, con esta modificación se puede cubrir la necesidad de la población y combatir la informalidad.

De igual manera se desea no llegar hasta el corredor de carga (Vida 40) y aprovechar la carrera 76, que conecta la Calle 82 que se convierte en calle 82 B con la calle 80 que es la vía que propone la resolución tomar para buscar la kra 60.

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA METROPOLITANA DE TRANSPORTADORES DEL SERVICIO COLECTIVO COOTRANSCO CONTRA LA RESOLUCIÓN 120-010 CALENDADA MAYO 6 DE 2.010.

Esta modificación se basa en la necesidad de permitirle a la población de acceder fácilmente a la ruta, y no transitar por el corredor de carga que no generaría una demanda potencial de ascenso-descenso salvo en horas pico. Finalmente se propone no convergir en la Kra 60 entre Calle 80 y 82 los dos recorridos, por lo que se propone tomar la kra 64 y eliminar posibles confusiones al usuario al momento de saber el recorrido de este tramo.

Dado el caso que no sea posible asignar la entrada a los diferentes conglomerados habitacionales de Villa Carolina, se propone:

Kra 65 – Calle 88 – Kra 75B – Kra 76 – Calle 80 – Kra 64 – Calle 82.

Además si colocamos de presente uno de los principios rectores del Transporte y Tránsito es la Seguridad de las personas y en tal sentido en este punto en particular se generaría inseguridad para el conductor y usuarios del servicio al pasar por las Calles 85 y 82 B, puesto que está en una Zona que se conoce en el Distrito de Barranquilla de alto consumo de alucinógenos y a si lo demuestran las estadísticas en materia de atracos reportadas por la Policía del Departamento del Atlántico. Igualmente debe tener en cuenta su despacho que por ese sector transitan rutas de otras empresas, como son Alianza Sodis, Transurbar, Cootrasnorte y Flota Roja que generaría una competencia desleal y por ende la guerra del centavo que queremos acabe de una vez por toda con la entrada en vigencia de TRANSMETRO.

Existe en esta propuesta la solución a un problema de demanda insatisfecha de la comunidad en la cobertura de prestación del servicio público colectivo de transporte de pasajeros, como lo es el sector de Villa Carolina, para poder desplazarse a sus lugares de trabajo, centros comerciales, bancarios, de salud y escolares, comprendidos en la zona de la calle 70 hasta la 84 y de las carrera 43 hasta la 60.

Población esta que en la actualidad está siendo movilizadas por el mal llamado mototaxis y taxis colectivos porque no tienen una alternativa de transporte más segura.

Igualmente este sector del Distrito hoy en día no cuenta con un servicio que lo intercomunique con las zonas del Barrio los Andes, Olaya; Calle 45, Calle 30 Barrio las Nieves, Simón Bolívar, Costa Hermosa en Soledad y que nosotros podemos entrar a servir con la propuesta que estamos planteando.

En consecuencia en este sector el recorrido quedaría así.....

Por la carrera 60, hasta la carrera 64, por esta hasta calle 81 B, por esta hasta la carrera 65, por esta hasta la calle 88, por esta hasta la carrera 72, por esta hasta la calle 91, por esta hasta la carrera 75 A, por esta hasta la carrera 75 B, por esta hasta la carrera 76, por esta hasta la calle 80, por esta hasta la carrera 64, por esta hasta la calle 82.....

Calle 79 – Kra 52 – Calle 72 Calle 79 – kra 52 – Calle 75 – Kra 59 – Calle 72 – Kra 35 – Calle 71- Kra 27.

Esta modificación obedece a cubrir las necesidades de movilización de los pasajeros de nuestra ruta en sentido norte-sur. Los pasajeros movilizados en sentido sur – norte deben tener la posibilidad de acceder a nuestra ruta sin la obligación de desplazarse desde la Kra 59 hasta la Kra 52, que en distancia están separadas algo más de 500 metros, lo cual no están dispuestos a caminar y quedarían a expensas de cubrir el recorrido adicionando otro pasaje.

El recorrido plasmado en la Resolución nos genera varios problemas como son:

El primero de ellos dejaríamos sin alternativa de retorno a sus lugares de vivienda a los habitantes de los sectores del Ferry, costa Hermosa, Simón Bolívar, Las Nieves San Roque, Chiquinquirá,

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 222,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA METROPOLITANA DE TRANSPORTADORES DEL SERVICIO COLECTIVO COOTRANSCO CONTRA LA RESOLUCIÓN 120-010 CALENDADA MAYO 6 DE 2010.

Alfonso López, San Isidro, Los Andes, Nueva Granada, Olaya, a los cuales les prestamos el servicio hasta sus diferentes lugares de destino.

El segundo que se generaría es con los usuarios que transportamos en la zona señalada (calles 72 y 76, carrera 54 y 60) para trasladarlos hasta Villa Andalucía, San Marino, Villa Carolina; San Salvador, y Paraiso ya que los trasladaríamos a sus sitios de residencia, pero no tenemos posibilidad de regresarlos a la zona referencia, dejándolos sin ninguna alternativa.

En consideración a este punto la propuesta quedaría así

Por la calle 79, por esta hasta la carrera 52, por esta hasta la calle 75, por esta hasta la carrera 59, por esta hasta la calle 72, por esta hasta la carrera 35, por esta hasta la calle 71, por esta hasta la carrera 27.....

RECORRIDO FINAL

Terminal de despacho (carrera 7 B N° 7 A -83) – carrera 7 B – calle 17 – calle 18 – carrera 48 – (Boulevard de Costa Hermosa) carrera 45 – carrera 49 – calle 32 – carrera 39 A – carrera 2 A – calle 19 (Boulevard de Simón Bolívar) - carrera 7 – calle 26 – carrera 21 B - AVENIDA BOYACA (CALLE 30) carrera 27 – carrera 25 – calle 61 – carrera 27 – calle 71 – carrera 34- carrera 35- calle 72 – carrera 60 – calle 70- carrera 59- calle 79- carrera 60 – carrera 64 – calle 81 B – carrera 65 – calle 88 – carrera 72 – calle 91- carrera 75 A carrera 75 B - carrera 76 – calle 80 – carrera 64- calle 82- carrera 49 C- calle 79- carrera 52- calle 75- carrera 59- calle 72- carrera 35- calle 71- carrera 27 – calle 61- carrera 24- Avenida Boyacá (calle 30) – carrera 21B – calle 26 - carrera 7 – calle 19 (Boulevard de Simón Bolívar) – carrera 2 A – carrera 39 A – calle 32 – carrera 49 – carrera 45 – carrera 48 – calle 18 – calle 17- carrera 7B – Terminal.

CONSIDERACIONES DE ORDEN LEGAL.

Debe el despacho corregir el nombre de la Ruta por que no es Soledad 2000, sino Ruta N° UNO.

Las anteriores consideraciones están fundamentadas en el principio Constitucional de que son fines esenciales el Estado, entre otros servir a la comunidad, promover la prosperidad en general y garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecta a más de asegurar la conveniencia pacífica y la vigencia de un orden justo, esto en concordancia con la responsabilidad de las autoridades de la república, en cuanto a asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Lo anterior bajo el entendido de que el servicio de transporte debe procurar garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios de la infraestructura de transporte, además de estar revestida de toda legalidad otorgada por el Decreto 170 de 2001 que permite la reestructuración oficiosamente de una ruta en su artículo 34 cuando preceptúa: la Autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentara con un estudio técnico en condiciones normales de demanda" y con fundamento en este artículo es que le solicito se revoque parcialmente la decisión contenida en la Resolución N 120 - 10 de mayo 6 de 2010.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO PARA DECIDIR

Se procede a desatar el recurso interpuesto, teniendo en cuenta que el mismo reúne los requisitos de ley, previa las siguientes consideraciones:

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 222.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA METROPOLITANA DE TRANSPORTADORES DEL SERVICIO COLECTIVO COOTRANSCO CONTRA LA RESOLUCIÓN 120-010 CALEDADA MAYO 6 DE 2.010.

ANTECEDENTES

1. Que el Área Metropolitana de Barranquilla y Transmetro suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios No. 038, cuyo objeto era adelantar por parte de la Universidad del Norte a Transmetro el estudio de Investigación aplicada en gestión y modelación del sistema del transporte y medio ambiente urbano para el diseño de rutas que permitan integrar el transporte colectivo con el transporte masivo, para mejorar las condiciones de operación del sistema colectivo del Distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana, de acuerdo con la propuesta presentada por la Universidad del Norte, la cual fue evaluada y aceptada por las dos entidades convergentes en el contrato.
2. Que el resultado del estudio antes referenciado fue puesto en conocimiento de la Cooperativa Metropolitana de Transportadores del Servicio Colectivo COOTRANSCO, mediante oficio AMB-STT-0194-010 de fecha Marzo 3 de 2010, comunicándosele que disponía de diez días hábiles para presentar sus propuestas u objeciones.
3. La empresa mediante oficio radicado número 1082 de Marzo 17 de 2010, presentó propuesta a la Reestructuración de ruta del estudio de la Universidad del Norte que fue analizada y de conformidad a ello se expidió la Resolución 120.10 fechada mayo 10 de 2.006 por parte de esta entidad reestructurándole oficiosamente la Ruta denominada SOLEDAD 2000.
4. Que de conformidad al sustento del Recurso se procedió a verificar sobre el terreno de campo las objeciones planteadas y se realizó el informe técnico No. 025 de 2010.
5. Que una vez analizados los requisitos de procedibilidad contemplados en el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo y verificando que el recurso de reposición interpuesto por el representante legal de la Cooperativa Metropolitana de Transportadores del Servicio Colectivo COOTRANSCO cumple con los parametros previstos en la citada norma para la procedencia del mismo, se procederá a realizar el análisis de los motivos de la impugnación.

CONSIDERACIONES DE ORDEN LEGAL Y TECNICO PARA DECIDIR

Que de acuerdo al informe final entregado por la Universidad del Norte en su síntesis metodológica para su realización del proyecto de investigación se siguieron las siguientes actividades.

- Recopilación de información secundaria existente.
- Incorporación de información al sistema de información geográfico.
- Diseño y aplicación de encuestas para el estudio de movilidad.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 222,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA METROPOLITANA DE TRANSPORTADORES DEL SERVICIO COLECTIVO COOTRANSCO CONTRA LA RESOLUCIÓN 120-010 CALENDADA MAYO 6 DE 2010.

- Codificación de la red de transporte público.
- Estudio de demanda de transporte informal.
- Procesamiento de información, expansión de datos y elaboración de matrices origen – destino.
- Modelación de propuesta para la reestructuración del transporte colectivo, los servicios intermunicipales y su integración con el transporte masivo.

Que en su informe la Universidad del Norte preceptúa que: *... "se propone que la empresa COOTRANSCO opere la ruta 4138 y que además lo haga efectivo en un período de 30 días iniciado el proyecto".*

Que a través del Informe Técnico No. 025 de 2010 emitido por la Subdirección Técnica de Transporte se da respuesta a cada una de las inquietudes del recurso bajo las siguientes consideraciones:

Mediante radicado AMB No. 1967 de 19 de mayo de 2010 al representante legal de la empresa COOTRANSCO interpuso recurso de reposición a la resolución 120 de 2010 la cual tiene las características de operación para el escenario de reestructuración de la ruta C7. A continuación se da respuesta a cada una de las inquietudes de carácter técnico de dicho recurso.

Solicitud de Modificación de Recorrido:

1. La empresa solicita que el recorrido *...CALLE 72 – CARRERA 60...* se modifica por el recorrido *...CALLE 72 – CARRERA 60 – CALLE 70 – CARRERA 659 – CALLE 79 – CARRERA 60*

Respuesta: teniendo en cuenta que el giro izquierdo en la Calle 72 con carrera 60 generaría problemas de movilidad en el sector se considera viable la solicitud de la empresa con una pequeña modificación debido a que por la Calle 79 la geometría de la vía y las condiciones de congestión en el sector se verían afectadas al autorizar una ruta de transporte público colectivo.

2. La empresa solicita que el recorrido *...CARRERA 65 – CALLE 85...* se modifique de la siguiente manera: *...CARRERA 65 – CALLE 88 – CARRERA 72 – CALLE 91 – CARRERA 75 A – CARRERA 75 B – CARRERA 76 – CALLE 80 – CARRERA 64 – CALLE 82...*

Respuesta: La empresa establece que el cambio de recorrido obedece a la necesidad de las comunidades de las urbanizaciones del sector de Villa Carolina. Lo anterior es viable pero con un cambio de recorrido teniendo en cuenta que el recorrido de la ruta entraría a competir con las rutas A10 y A11 en el escenario de reestructuración. Por lo anterior, el recorrido queda de la siguiente manera: *...CARRERA 65 – CALLE 88 – CARRERA 75B – CALLE 82 B – CARRERA 76 – CALLE 80 – CARRERA 64 – CALLE 82...*

3. La empresa solicita que el recorrido *...CALLE 79 – CARRERA 52 – CALLE 72...* se cambie por *...CALLE 79 – CARRERA 52 – CALLE 75 – CARRERA 59 – CALLE 72 – CARRERA 35B – CALLE 71 – CARRERA 27...*

Respuesta: La propuesta de la empresa se considera técnicamente viable teniendo en cuenta que el usuario que viene del sector de soledad y desea de regreso tomar esta misma ruta por la Carrera 59 no lo puede hacer teniendo en cuenta que la ruta esta bajando por la Carrera 52.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 222,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA METROPOLITANA DE TRANSPORTADORES DEL SERVICIO COLECTIVO COOTRANSCO CONTRA LA RESOLUCIÓN 120-010 CALEDADA MAYO 6 DE 2010.

Adicionalmente, desde la Carrera 59 no existen rutas que cubran los deseos de viaje que cubre la ruta C7.

Por todo lo anterior, el recorrido final queda autorizado de la siguiente manera:

Denominación: EL FERRY - PARAISO - CIRCULAR

TERMINAL DE DESPACHO (CARRERA 7 B NO. 7A - 83) - CARRERA 7B - CALLE 17 - CALLE 18 - CARRERA 48 - (BOULEVARD DE COSTA HERMOSA) - CARRERA 45 - CARRERA 49 - CALLE 32 - CARRERA 39 A - CARRERA 2 A - CALLE 19 (BOULEVARD DE SIMON BOLIVAR) - CARRERA 7 - CALLE 26 - CARRERA 21B - AVENIDA BOYACÁ (CALLE 30) - CARRERA 27 - CARRERA 25 - CALLE 61 - CARRERA 27 - CALLE 71 - CARRERA 34 - CARRERA 35 - CALLE 72 - CARRERA 60 - CALLE 70 - CARRERA 59 - CALLE 77 - CARRERA 60 - CARRERA 64 - CARRERA 65 - CALLE 88 - CARRERA 75B - CALLE 82 B - CARRERA 76 - CALLE 80 - CARRERA 64 - CALLE 82 - CARRERA 49C - CALLE 79 - CARRERA 52 - CALLE 75 - CARRERA 59 - CALLE 72 - CARRERA 35B - CALLE 71 - CARRERA 27 - CALLE 61 - CARRERA 24 - AVENIDA BOYACÁ (CALLE 30) - CARRERA 21B - CALLE 26 - CARRERA 7 - CALLE 19 (BOULEVARD DE SIMÓN BOLIVAR) - CARRERA 2 A - CARRERA 39 A - CALLE 32 - CARRERA 49 - CARRERA 45 - CARRERA 48 - CALLE 18 - CALLE 17 - CARRERA 7B - TERMINAL

Debido a que los cambios de la ruta no implican un cambio importante en las características operacionales de la ruta el diseño operacional se mantiene tal cual en la resolución 120 de 2010.

Que teniendo en cuenta todo lo anterior, y entrando a revisar los argumentos de la Cooperativa de conformidad al informe técnico antes relacionado se toma la decisión de revisar la reestructuración de la ruta, encontrando que efectivamente se incurrieron situaciones que impiden el normal tránsito, que serán corregidos en aras de optimizar la prestación del servicio y evitar que se puedan generar dificultades en la movilidad y en la operación del Sistema de Transporte Público Colectivo y el Masivo.

Lo anterior en el entendido que es un deber nuestro por mandato constitucional velar por la seguridad de los administrados y anteponer el interés general al particular, procurando ante todo garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios de la infraestructura de transporte, además de estar revestida de toda legalidad otorgada por el Decreto 170 de 2001 que permite la reestructuración oficiosa en su artículo 34 cuando preceptúa: *"La Autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda"*.

Que como Autoridad de Transporte en el Distrito y su Área Metropolitana estamos comprometidos a garantizar la seguridad, accesibilidad y oportunidad del servicio público de transporte de pasajeros como un indicativo de la calidad de vida de las personas.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 222.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA METROPOLITANA DE TRANSPORTADORES DEL SERVICIO COLECTIVO COOTRANSCO CONTRA LA RESOLUCIÓN 120- 010 CALENDADA MAYO 6 DE 2.010.

Que como Autoridad en materia de transporte debemos aplicar los controles necesarios establecidos por parte del Estado para regular adecuadamente la prestación del servicio público colectivo de transporte de pasajeros.

Que en razón de lo preceptuado en el artículo 2º de la Constitución Política de 1.991 son fines esenciales del Estado, entre otros servir la comunidad, promover la prosperidad en general y garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecta a más de asegurar la conveniencia pacífica y la vigencia de un orden justo, esto en concordancia con la responsabilidad de las autoridades de la república, en cuanto a asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que no hay que perder de vista el artículo 3º de la ley 336 de 1996, en la regulación del transporte público -donde las autoridades competentes debemos exigir y verificar las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas, que garanticen a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándole prioridad a la utilización de medios de transporte masivo, por ello el artículo 5º de esta misma ley le da el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implica la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el Reglamento para cada Modo.

Así mismo el artículo 8º de la Ley 336 de 1996 indica, *"las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción."*

Que los recorridos y demás características técnicas adoptadas por la entidad para reestructurar la ruta SOLEDAD 2000 fueron evaluados a fondo por la parte Técnica adscrita a la Subdirección de Transporte del Área Metropolitana, por la cual se considera necesario revocar parcialmente la actuación administrativa 120 de 2010 en el sentido de corregir los errores presentados en el recorrido y en la descripción de la ruta tal como se dirá en la parte resolutive de éste proveído.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Confírmese **PARCIALMENTE** la Resolución 120.10 del 6 de mayo de 2.010.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 222.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA METROPOLITANA DE TRANSPORTADORES DEL SERVICIO COLECTIVO COOTRANSCO CONTRA LA RESOLUCIÓN 120-010 CALENDADA MAYO 6 DE 2.010.

ARTÍCULO SEGUNDO. Modifíquese la Reestructuración Oficiosa del recorrido de la RUTA UNO a la Cooperativa Metropolitana de Transportadores del Servicio Colectivo COOTRANSCO, de la siguiente manera:

- a) A partir de la fecha en que inicie operación de TRANSMETRO, el servicio se prestará en las condiciones en que se señalan a continuación:

Ruta Código	C-7
Denominación (Origen – Destino)	EL FERRY – PARAISO - CIRCULAR
Recorrido	
Saliendo de la TERMINAL DE DESPACHO ubicada en la (CARRERA 7 B No. 7A – 83)- por esta hasta la CARRERA 7B – por esta hasta la CALLE 17 – por esta hasta la CALLE 18 – por esta hasta la CARRERA 48 – por esta hasta el (BOULEVARD DE COSTA HERMOSA) – por esta hasta la CARRERA 45 – por esta hasta la CARRERA 49 – por esta hasta la CALLE 32 – por esta hasta la CARRERA 39 A – por esta hasta la CARRERA 2 A – por esta hasta la CALLE 19 (BOULEVARD DE SIMON BOLIVAR) – por esta hasta la CARRERA 7 – por esta hasta la CALLE 26 – por esta hasta la CARRERA 21B – por esta hasta la AVENIDA BOYACÁ (CALLE 30) – por esta hasta la CARRERA 27 – por esta hasta la CARRERA 25 – por esta hasta la CALLE 61 – por esta hasta la CARRERA 27 – por esta hasta la CALLE 71 – por esta hasta la CARRERA 34 – por esta hasta la CARRERA 35 – por esta hasta la CALLE 72 – por esta hasta la CARRERA 60 – por esta hasta la CALLE 70 – por esta hasta la CARRERA 59 – por esta hasta la CALLE 77 – por esta hasta la CARRERA 60 – por esta hasta la CARRERA 64 – por esta hasta la CARRERA 65 – por esta hasta la CALLE 88 – por esta hasta la CARRERA 75B – por esta hasta la CALLE 82 B – por esta hasta la CARRERA 76 – por esta hasta la CALLE 80 – por esta hasta la CARRERA 64 – por esta hasta la CALLE 82– por esta hasta la CARRERA 49C – por esta hasta la CALLE 79 – por esta hasta la CARRERA 52 – por esta hasta la CALLE 75 – por esta hasta la CARRERA 59 – por esta hasta la CALLE 72 – por esta hasta la CARRERA 35B – por esta hasta la CALLE 71 – por esta hasta la CARRERA 27- por esta hasta la CALLE 61- por esta hasta la CARRERA 24 – por esta hasta la AVENIDA BOYACÁ (CALLE 30) – por esta hasta la CARRERA 21B – por esta hasta la CALLE 26 – por esta hasta la CARRERA 7 – por esta hasta la CALLE 19 (BOULEVARD DE SIMÓN BOLIVAR) – por esta hasta la CARRERA 2 A – por esta hasta la CARRERA 39 A – por esta hasta la CALLE 32 – por esta hasta la CARRERA 49 – por esta hasta la CARRERA 45 – por esta hasta la CARRERA 48 – por esta hasta la CALLE 18 – por esta hasta la CALLE 17 – por esta hasta la CARRERA 7B – por esta hasta la TERMINAL, fin del recorrido.	

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 222,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA METROPOLITANA DE TRANSPORTADORES DEL SERVICIO COLECTIVO COOTRANSCO CONTRA LA RESOLUCIÓN 120- 010 CALENDADA MAYO 6 DE 2.010.

ARTICULO TERCERO. La presente resolución modifica parcialmente la Resolución 120 de 2010, por medio de la cual se reestructura el permiso de la ruta RUTA UNO autorizada a la Cooperativa Metropolitana de Transportadores del Servicio Colectivo COOTRANSCO.

ARTICULO CUARTO. Notificar el contenido del presente acto administrativo, al representante legal de la Cooperativa de Transportadores del Norte COOTRANSNORTE de conformidad con los artículos 44 y 45 del C.C.A.

ARTICULO QUINTO: Informar al representante legal de la Cooperativa Metropolitana de Transportadores del Servicio Colectivo COOTRANSCO que contra el acto administrativo no procede ningún recurso de vía gubernativa según el artículo 50 del C.C.A.

ARTICULO SEXTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria, sin embargo entrará a operar con las condiciones descritas en el literal a) del artículo segundo hasta tanto se inicie la operación del Sistema de Transporte Masivo Transmetro, situación que será comunicada a la empresa por el Área Metropolitana de Barranquilla.

Dada en Barranquilla a los 21 JUN. 2010

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE


RICARDO FELIPE RESTREPO ROCA
DIRECTOR

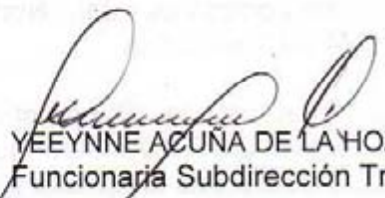
Proyectó:
PAOLA MARTINEZ SANCHEZ – Subdirectora Técnica de Transporte

Revisó y Aprobó:
FRANCO FIORENTINO POSTERARO – Secretario General

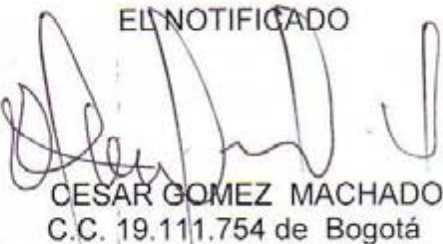


Barranquilla a los 01 días del mes de julio del 2010, notifico personalmente al Señor CESAR AUGUSTO GOMEZ MACHADO, identificado con la cédula de ciudadanía No.19.111.754, expedida en Bogotá, en calidad de representante legal de la Cooperativa Metropolitana de Transportadores del Servicio Colectivo COOTRANSCO" Quien enterado del contenido de la Resolución Metropolitana No. 222 -10 " Por medio de la cual se resuelve el Recurso de Reposición interpuesto por la Cooperativa Metropolitana de Transportadores del Servicio Colectivo Cootransco contra la Resolución 1120 -10 calendada mayo 06 de 2010 Firmo. Se le informa al representante legal de la Cooperativa Metropolitana de Transportadores del Servicio Colectivo Cootransco que contra el acto administrativo no procede ningún recurso de vía gubernativa según el artículo 50 del C.C.A.

QUIEN NOTIFICA


YEEYNE ACUNA DE LA HOZ
Funcionaria Subdirección Transporte

EL NOTIFICADO


CESAR GOMEZ MACHADO
C.C. 19.111.754 de Bogotá

CONSTANCIA DE EJECUTORIA

(RESOLUCION No 222-10)

Barranquilla, a los Un (01) días del mes de julio de 2010, en la fecha, siendo las (6:00 pm), quedó ejecutoriada la Resolución No 222-10. Proferida por el Área Metropolitana de Barranquilla de conformidad con lo previsto en el Artículo 331 del Código de Procedimiento Civil. En constancia se firma.


MONICA MAURY CORRO
Secretaria Ejecutiva
Subdirección Técnica de Transporte